

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1711/2530

นายจั่นกี ชูชาติสกุล

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ฟูกเฮงหลง

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ฟูกเฮงหลง

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง มีทางชนะคดีโจทก์ได้โปรดอนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้าน (อันดับ 41)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 52,052 บาทแก่โจทก์
คำขออนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย (อันดับ 28)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 35,36)

คำสั่ง

จำเลยได้วางเงินต่อศาลเป็นจำนวนพอชำระหนี้ตามคำพิพากษาและศาลต้องงดการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 231 วรรคสาม เช่นนี้ จึงไม่จำเป็นต้องสั่งทุเลาการบังคับคดีให้ยกคำร้อง

จำเลยได้วางเงินต่อศาลเป็นจำนวนพอชำระหนี้ตามคำพิพากษาและศาลต้องงดการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 231 วรรคสาม เช่นนี้ จึงไม่จำเป็นต้องสั่งทุเลาการบังคับคดีให้ยกคำร้อง

(สินवल คงลาภ-มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาอะพินธุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>